

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1058/2535

นางสาววงเดือน ยุทธโธสง

โจทก์

นายสอาด หมื่นบุญมี

จำเลย

นายสุทธิชัย มาตย์เทพ ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลย ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขแล้ว ทั้งไม่เกี่ยวกับ ความสงบเรียบร้อยของประชาชนแต่อย่างใด จึงไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ได้กล่าวกันมาตั้งแต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ และเป็นสาระสำคัญอันควรสู่ศาลสูงเพื่อได้รับวินิจฉัยโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 30,000 บาทแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2530 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ทั้งนี้จำนวนดอกเบี้ยนับแต่วันดังกล่าวจนถึงวันฟ้องต้องไม่เกินกว่า 3,844 บาท

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 89)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 90 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

คดีนี้จำนวนทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท จำเลยฎีกาว่าหนี้ที่จำเลยกู้ยืมจากโจทก์เป็นหนี้ที่เกี่ยวกับกิจการในครอบครัวของโจทก์และมารดาของโจทก์ จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบหนี้ให้แก่โจทก์ เป็นการฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขแล้วที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

คดีนี้จำนวนทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท จำเลยฎีกาว่าหนี้ที่จำเลยกู้ยืมจากโจทก์เป็นหนี้ที่เกี่ยวกับกิจการในครอบครัวของโจทก์และมารดาของโจทก์ จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบหนี้ให้แก่โจทก์ เป็นการฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขแล้วที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

(อัมพร เดชศิริ-สมปอง เสนเนียม-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
